

הכנסת העשרים וחמש

יוזמים : חברי הכנסת יוסף עטאונה
עאידה תומא סלימאן
איימן עודה
עופר כסיף

1434/25/פ

הצעת חוק הבטחת הכנסה (תיקון – זכאות להטבות הניתנות לזכאים לגמלת הבטחת הכנסה), התשפ"ג–2023

הוספת סעיף 14ג 1. בחוק הבטחת הכנסה, התשמ"א–1980¹, אחרי סעיף 14ב יבוא :

"זכאות להטבות 14ג. מי שהכנסתו מעבודה או ממשלח יד אינה עולה על
הניתנות לזכאים שיעור הכנסה מינימאלי, ואלמלא הכנסה זו היה
לגמלת הבטחת זכאי לגמלה, זכאי לקבל כל הטבה הניתנת לפי דין
הכנסה או הניתנת על ידי גוף ציבורי לפי הסכם או נוהג,
לזכאי לגמלה ; בסעיף זה –

"גוף ציבורי" – הממשלה, וכן גוף נתמך או גוף
מתוקצב כהגדרתם בסעיף 32 לחוק יסודות
התקציב, התשמ"ה–1985².
"שיעור הכנסה מינימאלי" – _____*."

דבר הסבר

לפי חוק הבטחת הכנסה, התשמ"א–1980, משולמת קצבה לכל אדם או משפחה בישראל, שאין בכוחם להבטיח לעצמם מחייה בכבוד. גמלת הבטחת הכנסה מהווה מעין רשת ביטחון אחרונה – קצבה שמטרתה להגן על מי שהכנסותיו משוק העבודה ומקצבאות אחרות אינן מספיקות כדי להבטיח לו רמת חיים מינימלית.

נוסף על הגמלה, מי שזכאי לגמלת הבטחת הכנסה עשוי להיות זכאי להטבות נוספות, כגון סיוע בשכר דירה, הנחה בארנונה, קידום זכאות לדיור ציבורי, הנחה בתשלום עבור צריכת חשמל, הנחה על תרופות

¹ ס"ח התשמ"א, עמ' 30.

² ס"ח התשמ"ה, עמ' 60.

* השיעור ייקבע בעת הכנת הצעת החוק לקריאה הראשונה.

ועוד.

להטבות אלה לא זוכים מי שסך כל הכנסתם, אם מקצבאות ואם מתוספות למיניהן, נמוכה, אך עולה על רף ההכנסה שקבע המחוקק כמזכה בגמלת הבטחת הכנסה.

לפיכך, מוצע לתקן את העיוות ולהקנות את ההטבות הנלוות, הניתנות כיום למקבלי גמלת הבטחת הכנסה בלבד, גם לאחרים שרק בשל הכנסה נמוכה מעבודה או ממשלח יד, שאינה עולה על שיעור מינימלי שייקבע בחוק, אינם זכאים לגמלת הבטחת הכנסה. כך למעשה, יימנע מצב בו חודו של שקל עלול לגרוע הטבות היכולות להגיע לשווי של אלפי שקלים בשנה.

תיקון זה נועד להיטיב עם אזרחים קשי יום, זקנים, אלמנות ונכים, ועל כן חשיבותו הרבה. הצעות חוק דומות בעיקרן הונחו על שולחן הכנסת השמונה-עשרה על ידי חבר הכנסת אילן גילאון וקבוצת חברי הכנסת (פ/2768/18) ועל שולחן הכנסת התשע-עשרה על ידי חבר הכנסת אילן גילאון (פ/1562/19).

הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת השמונה-עשרה על ידי חברת הכנסת אורלי לוי אבקסיס וקבוצת חברי הכנסת (פ/3872/18), על שולחן הכנסת התשע-עשרה על ידי חברת הכנסת אורלי לוי אבקסיס (פ/822/19), על שולחן הכנסת העשרים על ידי חברת הכנסת אורלי לוי אבקסיס (פ/308/20) ועל ידי חבר הכנסת אילן גילאון (פ/1032/20) ועל שולחן הכנסת העשרים ואחת על ידי חבר הכנסת אילן גילאון (פ/42/21).

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים

והונחה על שולחן הכנסת ביום

ט"ז בטבת התשפ"ג (09.01.2023)